



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
- SEZIONE CIVILE -

composto dai Sig.ri Magistrati:

dott. Francesco Oddi	Presidente rel.
dott. Eugenio Turco	Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, iscritta al n. 1066 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente

TRA

Parte_1, nata a Roma il 24 maggio 1970, c.f. *C.F._1*

Parte_2

E

Parte_3, nato a Roma il 16 dicembre 1956, c.f. *C.F._2*,

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Umbria n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Francesco Rapisarda che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.

Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-*bis*.51 c.p.c.

OGGETTO: separazione personale dei coniugi.

CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 settembre 2025.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “*Visto, nulla si oppone*”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I coniugi Parte_1 e Parte_3 hanno proposto congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-*bis*.51 c.p.c.

Premesso che in data 28 giugno 2008 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte I, serie 09, n. 358); che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1 a Roma il 28 novembre 2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:

“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l’obbligo del mutuo rispetto;

2) i coniugi provvederanno ognuno per proprio conto al loro mantenimento;”

Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.

Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.

La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c. e 473-*bis*.51, comma 4, c.p.c.

Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.

A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. *d*), d.P.R. n. 396/2000.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:

a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1

CP_2 alle condizioni indicate in motivazione;

- b)* dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
- c)* manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.

Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.

Il Presidente est.
(Francesco Oddi)